

주 의 요 구

1. 제 목 : 국·공유개발 건설공사 등 입찰공고 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 공공개발기획처(공공계약부), 국유남부개발처,
공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공계약부는 국·공유개발과 관련하여 건설부점 및 관리부점 등이 공공개발사업에 필요한 공사, 물품, 용역 등에 대한 발주를 요청하면 이를 검토한 후 나라장터에 입찰공고하여 낙찰자 선정 및 계약을 체결하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 ‘국가계약법 시행령’) 제14조, 제33조 및 제36조에 따르면 건설공사를 입찰에 부치려는 경우에는 설계서, 내역서 등을 작성한 후 입찰참가자의 자격 등¹⁾을 명시하여 전자조달시스템(나라장터)에 입찰공고하도록 되어 있다.

그리고 「공공개발업무세칙」 제41조 제1항에 따르면 건설공사를 발주하고자 하는 건설부점장은 같은 조 제2항 [별표 1]²⁾에서 정한 설계금액,

1) 입찰에 부치는 사항, 입찰·개찰 정보, 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등

2) 공사명, 공사개요, 설계금액, 공사기간, 공사수행 자격요건, 공동도급 여부에 대한 의견, 지명 또는 수의계약이 불가피한 경우에는 그 사유, 현장설명서, 시방서 등

공사수행 자격요건 등이 포함된 건설공사 발주 서류를 구비하여 계약 부점장에게 요청하도록 되어 있다.

따라서, 건설부점장은 건설공사 발주에 필요한 제반요건을 철저히 검토하여 계약부점장에게 발주를 요청하여야 하고, 계약부점장은 입찰 참가자 자격, 적격심사 기준 등을 사전에 철저히 검토한 후 입찰공고를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2019. 6. 26. 국유남부개발처의 요청에 따라 공공계약부가 같은 해 7. 9. 최초 공고하고 9. 3. 개찰한 '■■■■■■■■ 건축공사'에 대한 입찰공고 등 입찰 관련 업무과정의 적정성을 점검하였다.

2017. 8월 수립한 ■■■■■■■■ 사업계획에 따르면 동 청사는 업무 및 근린생활시설로 구성되고 오피스텔은 포함되지 않았으므로 공사 입찰참가업체의 자격을 심사하는 공사실적에 오피스텔 공사실적을 제외하고자 할 경우에는 발주요청이전에 이를 검토하여 반영하였어야 하는데도, 국유남부개발처는 당초 공사실적 전체를 포함시키는 것으로 발주 요청하여 공공계약부에서 2019. 7. 9. 입찰공고를 하였으나, 다음날인 같은 달 10. 오피스텔 공사실적은 제외하도록 요청함에 따라 공공계약부는 당초 입찰공고를 취소하고 다시 신규 공고하게 되었다.

또한, 동 청사의 공사는 국유재산관리기금으로 시행하는 것이므로 관련 계약은 국가계약법을 적용하여야 하는데도, 공공계약부는 적격심사평가를 위한 제비율(기타경비, 일반관리비, 이윤)을 국가계약법이 아닌 지방계약법을 적용³⁾하는 것으로 입찰공고하였고, 입찰공고 후 40일이

3) 국가계약법 상 기타경비, 일반관리비, 이윤의 적용비율은 8.8%, 5.5%, 10.0%인데, 지방

지난 2019. 8. 23. 입찰공고가 잘못된 사실을 확인하여 입찰 취소 후 제비율의 변경과 함께 당초 공고기간에 5일을 추가⁴⁾하여 정정공고하였다.

그 뿐만 아니라, 공공계약부는 2019. 8. 3. 정정공고를 하면서 팝업창 형식으로 '변경공고를 하게 된 사유와 나머지 내용 및 실적인정조건은 당초 공고와 동일하다'는 내용은 공지하였으나, 공고문은 같은 해 7. 10. 공사실적에 오피스텔 공사는 제외하는 것으로 신규 공고한 내용이 아닌 오피스텔 공사실적도 포함된 최초 내용으로 잘못 공고하였다.

그 후 2019. 9. 3. 개찰하여 적격심사결과 A업체를 1순위로 선정하였으나 A업체로부터 서류제출을 받아 확인결과 A업체는 오피스텔 공사실적 제외시 실적기준을 미충족한 것으로 나타나는 등 낙찰자 선정에 공정성 문제가 제기됨으로써 [표 8]과 같이 또 다시 입찰을 취소하고 같은 해 10. 1. 신규공고를 하게 되었다.

계약법 상의 5.39%, 4.39%, 5.17%로 입찰공고하였음

4) 입찰공고 종료일은 당초 8. 27.에서 9. 3.으로 변경

[표 8] ■■■■■ 건축공사 입찰진행 내역

처리 일자	부점명	입찰공고 및 취소 내용	입찰 취소 원인	입찰조건 내용
입찰취소 총 3회(취소원인 발생 : 국유남부개발처 1회, 공공계약부 2회)				
2019. 6. 26.	국유남부 개발처	○○○○청사 건축공사 신규 공고 요청		
2019. 7. 9.	공공 계약부	신규공고	-	공사실적(업무시설)
2019. 7. 10.	국유남부 개발처	7. 9. 공고 관련 공사실적 변경요청(업무시설중 오피스텔 제외 필요)		
2019. 7. 10.	공공 계약부	① 개찰전 취소(1회) 신규공고	국유남부개발처의 변경요청 반영	공사실적(업무시설중 오피스텔 제외)
2019. 8. 23.	공공 계약부	② 개찰전 취소(2회) 정정공고	적격심사 제비율 일부 변경	공사실적(업무시설)
2019. 9. 3.	공공 계약부	개찰	-	-
2019. 9. 18.	공공 계약부	③ 낙찰자 선정전 취소(3회)	입찰공고문 첨부 착오 발견	-
2019. 10. 1.	공공 계약부	신규공고	-	공사실적(업무시설중 오피스텔 제외)

이로 인해 ■■■■■ 공사를 위한 계약이 늦어져 사업추진이 계획보다 지연⁵⁾되고, 공사의 계약업무에 대해 민원을 야기하는 등 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래하였다.

이외에도 [표 9]와 같이 3건의 입찰과 관련하여 공공재산관리처 등 사업부서에서 발주내용을 철저히 검토하지 아니하고 발주요청하거나 공공계약부에서 업무 착오 등으로 입찰공고를 잘못하여 당초 공고를 취소하고 다시 입찰공고를 한 사실이 있다.

5) 최초공고일 2019. 7. 9.과 최종공고일 2019. 10. 1.과의 차이를 산정하면 지연일수는 84일임

[표 9] 당초 입찰공고 취소 후 신규공고 현황(○○○○청사 제외)

(단위 : 회, 일)

순 번	지연초래 부점	공 고 내 용	취소 회수	최 초 공고일자 (A)	최 종 공고일자* (B)	지연 일수 (C)=(B-A)	입찰공고 취소 사유
1	공공 계약부	“기재생략”	1	2019. 2. 28.	2019. 3. 4.	4	업무 착오 (낙찰하한율 변경)
2			1	2019. 8. 5.	2019. 8. 8.	3	업무 착오 (공고내용 중복 입력)
3	공공재산 관리처		1	2019. 6. 13.	2019. 7. 11.	28	현업 요청 (설계도서 수정 등)

* K-wings 문서함 최종공고의 변경승인일 기준임

[소관부점 의견] 공공계약부와 국유남부개발처, 공공재산관리처는 입찰 진행 경과 및 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 국·공유개발 재산 등 입찰, 계약 업무 등을 관련 법규에 따라 차질 없이 수행하고, 발주 서류 사전 확인을 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 ■■■■■ 건축공사와 관련하여 입찰공고를 잘못하는 등으로 사업지연 및 공사의 신뢰도 저하를 초래한 관련자 공공개발기획처 (공공계약부) ○○○ 팀장(4급) 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시고, 공공개발기획처장은 공공계약부로 하여금 입찰공고시 입찰자격이나 심사기준 등을 잘못 공고하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시 하시기 바랍니다.(주의)

② 국유남부개발처장, 공공재산관리처장은 발주내용을 입찰공고후 변경 요청하는 등으로 사업을 지연시키는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
공공개발 기획처 (공공계약부)	팀 장	4급	○○○	공공계약 관련 팀 업무총괄	2019. 2. 1. ~2019. 현재	공공개발 기획처 (공공계약부)
”	과 장	4급	○○○	공공계약업무	2019. 2. 1. ~2019. 현재	”